

경고요구

제 목 □□□□□ 구축 용역 대가산정 업무 불철저
소 관 부 서(기관) ☆☆☆☆☆처
조 치 부 서(기관) 目目처
내 용

1. 업무 개요

공사(公社)는 20XX. X월 □□□□□을 구축하기로 계획하고 같은 해 X. XX. (주)×××××와 계약을 체결하였으며, 20XX. X. XX. 변경계약을 체결한 후 20XX. X. XX.까지 □□□□□을 구축하였다.

2. 판단 기준

「행정기관 및 공공기관 정보시스템 구축·운영지침」 제9조(예산 및 사업대가 산정)에 따르면 행정기관 및 공공기관은 한국소프트웨어산업협회가 공표¹⁾한 「소프트웨어사업 대가산정 가이드」(이하 “「대가산정 가이드」”라 한다)에 따라 정보화사업의 소프트웨어 개발비를 산정하도록 되어 있으며, 「대가산정 가이드」에 따르면 소프트웨어 개발 업무량을 조직, 구현 기술, 공수, 적용 방법론 등과 관계없이 일관성 있게 측정하기 위해 기능점수 방식²⁾을 원칙적으로 적용하도록 되어 있다.

그리고 「대가산정 가이드」에 따르면 과업내용이 변경되어 계약금액을 조정하는 경우 대가산정 방식(기능점수), 보정계수 및 이윤, 할인율 등의 제비율은 당초 계약 시의 기준을 동일하게 적용하여야 한다.

1) 관련 법령 : 「소프트웨어산업 진흥법」 제26조(한국소프트웨어산업협회의 설립)

2) 사용자의 업무적 요구사항에 대해 제공하는 소프트웨어의 기능을 논리적 관점에서 식별하여 사용자 관점에서 소프트웨어의 규모를 측정하는 방식

3. 감사결과 확인된 문제

그런데 ♡♡♡♡♡처는 □□□□□ 구축 용역의 기초금액 산정 시 기능점수 방식이 아닌 투입공수 방식³⁾으로 산출되어 있는 두 개 제안업체의 견적을 비교하여 기초금액을 산정함으로써 「대가산정 가이드」를 준수하지 않았으며, 그 결과 기초금액이 제대로 산정되었는지 확인할 수 없다.

또한 ♡♡♡♡♡처는 □□□□□ 확장 구축을 위한 변경계약 용역대가 산정 시 「대가산정 가이드」에 따라 당초 대가산정 방식, 제비율 등의 기준을 동일하게 적용하기 위해 당초 계약의 소프트웨어 개발비 산정기준을 확보하는 등 변경계약 업무를 철저히 하였어야 하나 이를 소홀히 하였다.

그 결과 계약업체가 새롭게 작성한 기능점수, 보정계수 등의 적정성을 확인할 수 없다.

관련부서(기관) 의견

♡♡♡♡♡처는 기초금액 산정업무의 경우 □□□□□ 구축 용역은 사용자에게 식별되는 기능규모에 비해 내부처리 복잡도가 현저히 높아 기능점수 방식 적용이 불합리하다고 인정되는 소프트웨어개발 사업에 해당된다고 판단하여 투입공수 방식을 적용하였다고 답변하였다.

그러나 ♡♡♡♡♡처가 ① □□□□□ 구축 용역을 추진하면서 20XX. X월 자체적으로 기능점수를 산출한 점, ② 이를 20XX. X월 □□□□□ 운영 및 유지관리용역 대가산정 시 적용한 점, ③ □□□□□ 확장구축 시에는 투입공수방식이 아닌 기능점수방식을 적용한 점을 고려하면 ♡♡♡♡♡처의 주장을 받아들이기 어렵다.

한편 ♡♡♡♡♡처는 변경계약 시 용역대가 산정업무의 경우 감사결과를 수용하면서 한정된 인력으로 급격하게 확장되는 서비스를 운영하고 다양한 서비스 요구사항에 대응하다 보니, 최초 구축에 대한 기능 목록 산출내역서를 받지 못하였다는 의견을 제시하였다.

3) 수주자가 사업기간 동안 실제 투입하는 기술자의 평균 임금 적용 분류와 실 투입기간에 따라 산정하는 방식

조치할 사항

目目처장은

□□□□□ 구축 용역 대가산정 업무를 소홀히 한 ☆☆☆☆☆처에 대하여 「인사관리 규정」 제38조(경고 및 주의)에 따라 『**경고 처분**』 하시기 바랍니다.(경고)